

Lavagem de Dinheiro

Conceito

Em 1988, através da Convenção de Viena, iniciou-se o debate sobre como a Lavagem de Dinheiro estava diretamente interligado com o tráfico ilícito de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas, como problema social. Diante disso, a Lavagem de Dinheiro passou a ser um esforço internacional para coibir esse crime, já que, se o criminoso não conseguisse utilizar os recursos ilícitos, haveria uma diminuição deste crime.

Mas qual a definição de **LAVAGEM DE DINHEIRO**? Ele é o processo pelo qual o criminoso transforma, recursos obtidos através de **ATIVIDADES ILEGAIS**, em ativos com uma origem **APARENTEMENTE LEGAL**, ou seja, caracteriza-se como crimes de lavagem de dinheiro **ocultar ou dissimular** a natureza, **origem**, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

No Brasil, este crime está expresso na Lei 9.613/98 (com alteração pela Lei 12.683/12), e visam garantir que as instituições financeiras, joalherias, concessionárias de veículos entre outras, cumpram o seu papel no combate e na prevenção à lavagem de dinheiro. No âmbito do sistema financeiro, as principais normas regulatórias são do Banco Central (Circular 3.978) e da CVM (ICVM 617 – no âmbito do mercado de valores mobiliários).

Lavagem de Dinheiro

Bacen e CVM

Conforme mencionamos, o Banco Central e CVM também fazem parte da fiscalização e combate a lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, no qual chamaremos a partir de agora de PLD-FT (Prevenção a Lavagem de Dinheiro & Financiamento do Terrorismo).

As regras do Bacen, através da circular 3.978, dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil visando à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, de que trata a Lei nº 9.613/98 e de financiamento do terrorismo, previsto na Lei nº 13.260/16.

A CVM, através da Instrução CVM 617, dispõe sobre a PLD-FT no âmbito do mercado de valores mobiliários; o estabelecimento da política de PLD-FT, da avaliação interna de risco e de regras, procedimentos e controles internos; a identificação e o cadastro de clientes, assim como as diligências contínuas visando à coleta de informações suplementares e, em especial, à identificação de seus respectivos beneficiários finais; o monitoramento, a análise e a comunicação das operações e situações mencionadas nesta Instrução; e o registro de operações e manutenção de arquivos.

Lavagem de Dinheiro

COI: As 3 fases

O crime de Lavagem de Dinheiro ocorre em três etapas basicamente, no qual, muitas vezes, não são tão simples de se identificar, pois os criminosos acabam fazendo diversas operações de lavagem de dinheiro e não apenas uma. Estas etapas são chamadas de:

- (1) COLOCAÇÃO: Essa é a primeira etapa e os criminosos têm como objetivo inserir o dinheiro no sistema financeiro. Eles tentam dificultar a identificação da procedência do dinheiro, com técnicas como: fracionar os valores em pequenos depósitos, compra de bens ou de instrumentos negociáveis, utilização de estabelecimentos comerciais que usualmente trabalham com dinheiro em espécie.
- (2) OCULTAÇÃO: A segunda etapa consiste em dificultar o rastreamento contábil dos recursos ilícitos, quebrando a cadeia de evidências ante a possibilidade da realização de investigações sobre a origem do dinheiro. Os criminosos buscam movimentá-lo de forma eletrônica, transferindo os ativos para contas anônimas ou de terceiros (vulgo laranjas), preferencialmente, em países com lei de sigilo bancário;
- (3) INTEGRAÇÃO: na última etapa, os ativos são incorporados formalmente ao sistema econômico. As organizações criminosas prestam serviços entre si ou buscam investir em empreendimentos que facilitem suas atividades. Uma vez formada a cadeia, torna-se cada vez mais fácil legitimar o dinheiro ilegal.

Lavagem de Dinheiro – Lei 9.613

COAF: Conceito

É criado, no âmbito do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, o **Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF**, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na Lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades. Ele é o **ÓRGÃO MÁXIMO NO COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO** e sua composição é feita por servidores públicos de reputação ilibada e reconhecida competência.

Com a Lei nº 13.974, de 7 de janeiro de 2020, o COAF foi vinculado administrativamente ao Banco Central do Brasil, mas dispendo de autonomia técnica e operacional, atuando em todo o território nacional. Além do mercado financeiro, a fiscalização do COAF também ocorre obrigatoriamente em outros setores, como por exemplo:

- Joias, pedras e metais preciosos;
- Fomento comercial (factoring);
- Bens de luxo ou alto valor;
- Setores que não tem regulador próprio.

As **PRINCIPAIS FUNÇÕES DO COAF** são:

- Tem como finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta Lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades.
- Deverá coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores.
- Poderá requerer aos órgãos da Administração Pública as informações cadastrais bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas.
- Comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito.

Quem está sujeito ao crime?

Vale ressaltar que com a nova Lei (12.683/12), em seus parágrafos 1º e 2º, incorre na mesma pena quem:

- ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal:
 - os converte em ativos lícitos;
 - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere;
 - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros.
- utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal;
- participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei.

Ou seja, todas as pessoas que participarem de alguma forma para que o crime de Lavagem de Dinheiro ocorra, ficarão sujeitas às punições aplicáveis a este crime e diante disto, é de suma importância que o profissional que trabalha no mercado financeiro atue de forma extremamente diligente para que não seja enquadrado nesse crime.

Lavagem de Dinheiro – Lei 9.613

Penalização

Às pessoas que incorrem do crime de Lavagem de dinheiro, terão de Pena de reclusão (de 3 a 10 anos) e multa. Esta multa pecuniária, aplicada pelo COAF, será variável não superior ao:

- Dobro do valor da operação;
- Dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação; ou
- Valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Porém, ela poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. Desta forma, a pena poderá ser de 1 ano (redução de dois terços), podendo chegar a 16,66 anos (aumento de dois terços).

Lavagem de Dinheiro – Lei 9.613

Disposições Processuais Especiais

O processo e julgamento dos crimes previstos na lei Dos Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores:

- Obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão, da competência do juiz singular;
- Independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta Lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento;
- São da competência da Justiça Federal:
 - Quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas;
 - Quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal.

O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público (MP) ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o MP em 24 horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.

Lavagem de Dinheiro – Lei 9.613

Disposições Processuais Especiais

A alienação antecipada para preservação de valor de bens sob constrição será decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou por solicitação da parte interessada, mediante petição autônoma, que será autuada em apartado e cujos autos terão tramitação em separado em relação ao processo principal.

O requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens, com a descrição e a especificação de cada um deles, e informações sobre quem os detém e local onde se encontram. Com isso, o juiz determinará a avaliação dos bens, nos autos apartados, e intimará o Ministério Público. Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão ou pregão, preferencialmente eletrônico, por valor não inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da avaliação.

Realizado o leilão, a quantia apurada será depositada em conta judicial remunerada. Em relação a esses depósitos, os processos dependerão se a competência for da Justiça Federal (ou da Justiça do Distrito Federal) ou se serão de competência da Justiça dos Estados.

Lavagem de Dinheiro – Lei 9.613

Disposições Processuais Especiais

Quando os processos forem de **COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL**, deverão seguir os seguintes critérios:

- Os depósitos serão efetuados na **Caixa Econômica Federal** ou em instituição financeira pública, mediante documento adequado para essa finalidade;
- Os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica Federal ou por outra instituição financeira pública para a Conta Única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no prazo de 24 horas; e
- Os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal ou por instituição financeira pública serão debitados à Conta Única do Tesouro Nacional, em subconta de restituição.

Já nos processos de **COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DOS ESTADOS**:

- Os depósitos serão efetuados em instituição financeira designada em lei, preferencialmente pública, de cada Estado ou, na sua ausência, em instituição financeira pública da União;
- Os depósitos serão repassados para a conta única de cada Estado, na forma da respectiva legislação.

Lavagem de Dinheiro – Lei 9.613

Pessoas ligadas ao mecanismo de Controle

Sujeitam-se à lei as pessoas físicas e jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não:

- A captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros;
- A compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro;
- A custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários.
- Prestem no mercado de valores mobiliários, em caráter permanente ou eventual, os serviços relacionados à distribuição, custódia, intermediação, ou administração de carteiras, que são funções do **ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO, GESTOR, CUSTODIANTE e DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE**;
- Os **AUDITORES INDEPENDENTES** no âmbito do mercado de valores mobiliários;
- Bolsas de valores, seguradoras & entidades de previdência, corretoras de seguros, administradoras de cartão de crédito, administradoras de consórcios, factorings.
- Comercializem joias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antiguidade ou que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis.

❑ **OBS:** Análise e classificação de risco de uma empresa por meio de uma agência de risco (rating) não são atividades sujeitas as leis da Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PLD-FT).

Lavagem de Dinheiro – Lei 9.613

Comunicação de Operações Financeiras

As pessoas ligadas ao mecanismo de controle deverão comunicar ao Coaf, **abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa (inclusive ao cliente), NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS**, a proposta ou realização, sendo que esta comunicação deverá ser feita através do SISCOAF (Sistema de Controle de Atividades Financeiras).

Essas pessoas deverão comunicar ao COAF toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais, ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções por esta expedidas. **Segundo a circular do Banco Central, deve ser comunicado até o próximo dia útil, além das operações suspeitas, as seguintes operações em espécie:**

- as operações de depósito ou aporte em espécie ou saque em espécie de valor igual ou superior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
- as operações relativas a pagamentos, recebimentos e transferências de recursos, por meio de qualquer instrumento, contra pagamento em espécie, de valor igual ou superior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e
- a solicitação de provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Lavagem de Dinheiro – Lei 9.613

Responsabilidade Administrativa

As pessoas sujeitas ao mecanismo de controle bem como aos administradores das pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as devidas obrigações, serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as seguintes sanções:

- advertência;
- multa pecuniária variável não superior ao:
 - dobro do valor da operação;
 - dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação;
 - valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais);
- inabilitação temporária, pelo prazo de até dez anos, para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas no mecanismo de controle;
- cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento.

Lavagem de Dinheiro – Lei 9.613

Manutenção dos Registros

As pessoas sujeitas ao mecanismo de controle:

- Identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes;
- Manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais, ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções por esta expedidas;
- Deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte e volume de operações, que lhes permitam atender ao disposto da Lei, na forma disciplinada pelos órgãos competentes;
- Deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador e, na falta deste, no COAF, na forma e condições por eles estabelecidas;
- Deverão atender às requisições formuladas pelo COAF na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da lei, o sigilo das informações prestadas.

❑ **OBS:** Os cadastros e registros deverão ser conservados durante o período mínimo de dez anos a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação.

Lavagem de Dinheiro – Lei 9.613

Disposições Gerais

A **AUTORIDADE POLICIAL** e o **MINISTÉRIO PÚBLICO TERÃO ACESSO**, exclusivamente, aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, **INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL**, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito.

Além disso, os encaminhamentos das instituições financeiras e tributárias em resposta às ordens judiciais de quebra ou transferência de sigilo deverão ser, sempre que determinado, em meio informático, e apresentados em arquivos que possibilitem a migração de informações para os autos do processo sem redigitação.

Lavagem de Dinheiro – Bacen

Circular 3.978

A circular 3.978 do Bacen, que entrou em vigor em 2020, compilou diversas circulares, mas também “desengessou” o modelo controles sobre a PLD-FT. Agora **as próprias instituições financeiras devem estabelecer seu conjunto de políticas e procedimentos**, devendo implementar e manter uma política formulada com base em princípios e diretrizes que busquem prevenir a utilização da sua instituição financeira para práticas desses crimes. Diante disso, agora cada um dos itens abaixo deverá ser feito uma **AVALIAÇÃO DE RISCO**, que são:

- clientes,
- instituição,
- canais utilizados
- operações, transações, produtos e serviços; e
- funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados.

Esta nova política deverá ser aprovada pelo Conselho de Administração da instituição ou, na falta deste, por sua diretoria. Além disso, esta circular exige a criação de uma estrutura de governança para assegurar o cumprimento da referida política, **DEVENDO SER INDICADO AO BACEN O DIRETOR RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DAS NOVAS OBRIGAÇÕES INTRODUZIDAS POR ESSA CIRCULAR**.

Lavagem de Dinheiro – Bacen

Conheça o seu Cliente (KYC)

O Cadastro de Clientes é elemento chave para fins de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, sendo o dossiê do cliente suporte e subsídio importantes nas análises de operações dos clientes com a instituição. Caso o cliente se negue a fornecer informações, a instituição financeira não deve aceitá-lo.

O procedimento de **CONHEÇA SEU CLIENTE**, em inglês “*Know Your Customer*” (KYC), é feito junto com o cadastro, buscando identificar e conhecer a origem e constituição do patrimônio e dos recursos financeiros do cliente, reduzindo a possibilidade dos bancos se tornarem veículos ou vítimas de crimes financeiros. São procedimentos que devem ser realizados na forma de uma *due diligence* sobre o cliente, com o objetivo de conhecer detalhes da sua vida pessoal e profissional, dando maior segurança às informações apresentadas pelo cliente na Ficha Cadastral.

Este documento deverá ser **atualizado no prazo máximo a cada dois (2) anos e DEVERÃO SER CONSERVADOS DURANTE O PERÍODO MÍNIMO DE 10 (DEZ) ANOS A PARTIR DO ENCERRAMENTO DA CONTA OU DA CONCLUSÃO DA TRANSAÇÃO**, prazo este que poderá ser ampliado pela autoridade competente.

Lavagem de Dinheiro – Bacen

Processo de Identificação dos Clientes

As pessoas ligadas ao mecanismo de Controle devem implementar procedimentos destinados a conhecer seus clientes, incluindo procedimentos que assegurem a devida diligência na sua identificação, qualificação e classificação. Esses procedimentos devem ser compatíveis com:

- o perfil de risco do cliente, contemplando medidas reforçadas para clientes classificados em categorias de maior risco, de acordo com a avaliação interna de risco;
- a política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo;
- a avaliação interna de risco.

Além disso, as instituições financeiras deverão identificar seus clientes, representantes e manter cadastro atualizado, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes. Tratando de investidor Pessoa Jurídica, as informações cadastrais devem abranger as pessoas naturais autorizadas a representá-los, todos seus controladores, diretos e indiretos, e as pessoas naturais que sobre eles tenham influência significativa, até alcançar a pessoa natural caracterizada como beneficiário final (salve exceções, por exemplo, empresas S/A de capital aberto).

Lavagem de Dinheiro – Bacen

Conhecimento dos Funcionários & Parceiros

As instituições financeiras devem implementar procedimentos destinados a conhecer seus funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados, incluindo procedimentos de identificação e qualificação, devendo esses procedimentos serem compatíveis com a política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e com a avaliação interna de risco aprovada pela sua diretoria.

As instituições referidas também devem classificar as atividades exercidas por seus funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados nas categorias de risco definidas na avaliação interna de risco e quando forem terceiros não sujeitos a autorização para funcionar do Banco Central do Brasil, participantes de arranjo de pagamento do qual a instituição também participe, devem:

- ter informações que possam compreender a natureza da atividade e da reputação;
- verificar se o terceiro foi objeto de investigação ou de ação de autoridade supervisora relacionada com LD-FT;
- quando for o caso, certificar que o mesmo tem licença do instituidor para operar;
- conhecer os controles adotados pelo terceiro relativos à PLD-FT;
- dar ciência do contrato ao diretor responsável.

Lavagem de Dinheiro – Bacen

Registro das Operações

As instituições financeiras devem manter registros de todas as operações realizadas, produtos e serviços contratados, inclusive saques, depósitos, aportes, pagamentos, recebimentos e transferências de recursos, devendo conter, no mínimo, as seguintes informações sobre cada operação:

- Tipo;
- Valor, quando aplicável;
- Data de realização;
- Nome;
- CPF ou CNPJ do beneficiário da operação (valores acima de R\$ 2.000,00);
- Canal utilizado.

As instituições financeiras devem requerer dos sacadores clientes e não clientes solicitação de provisionamento com, no mínimo, três dias úteis de antecedência, das operações de saque, inclusive as realizadas por meio de cheque ou ordem de pagamento, de valor igual ou superior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Vale ressaltar que devem manter registro de todas as operações, inclusive nas situações em que a operação ocorrer no âmbito da mesma instituição.

Lavagem de Dinheiro – Bacen

Operações Suspeitas (I)

Através da **Carta Circular Nº 4.001**, o Bacen divulga uma relação de operações e situações que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes de lavagem de dinheiro. A lista é muito vasta, mas também muito interessante de ser lida, pois ela é construída através de casos reais. Diante de tantos exemplos, selecionamos os que entendemos serem os mais relevantes:

- Depósitos, aportes, saques, pedidos de provisionamento para saque ou qualquer outro instrumento de transferência de recursos em espécie, que apresentem atipicidade em relação à atividade econômica do cliente ou incompatibilidade com a sua capacidade financeira;
- Depósitos ou aportes em espécie em contas de clientes que exerçam atividade comercial relacionada com negociação de bens de luxo ou de alto valor, tais como obras de arte, imóveis, barcos, joias, automóveis ou aeronaves;
- Depósitos ou aportes em espécie com cédulas úmidas, malcheirosas, mofadas, ou ainda que apresentem marcas, símbolos ou selos desconhecidos, empacotadas em maços desorganizados e não uniformes;
- Depósitos em espécie relevantes em contas de servidores públicos e de qualquer tipo de Pessoas Expostas Politicamente (PEP);

Lavagem de Dinheiro – Bacen

Operações Suspeitas (II)

(...) continuação:

- abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato;
- aumentos substanciais no volume de depósitos ou aportes em espécie dentro de curto período de tempo, a destino não relacionado com o cliente;
- fragmentação de depósitos ou outro instrumento de transferência de recurso em espécie, inclusive boleto de pagamento, de forma a dissimular o valor total da movimentação;
- movimentação em espécie, que apresentem atipicidade em relação à atividade econômica do cliente ou incompatibilidade com a sua capacidade financeira;
- oferecimento de informação falsa;
- operações realizadas com a aparente finalidade de gerar perda ou ganho para as quais falte, objetivamente, fundamento econômico ou legal;
- representação de diferentes pessoas jurídicas ou organizações pelos mesmos procuradores ou representantes legais, sem justificativa razoável para tal ocorrência;
- resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para a atualização cadastral.

Operações Suspeitas (III)

(...) continuação:

- informação de mesmo endereço residencial ou comercial por pessoas naturais, sem demonstração da existência de relação familiar ou comercial;
- negociações de moeda estrangeira em espécie ou de cheques de viagem denominados em moeda estrangeira, que não apresentem compatibilidade com a natureza declarada da operação;
- negociações envolvendo taxas de câmbio com variação significativa em relação às praticadas pelo mercado;
- saques em espécie de conta que receba diversos depósitos por transferência eletrônica de várias origens em curto período de tempo;
- registro de mesmo endereço de e-mail ou Internet Protocol (IP) por pessoas naturais ou jurídicas, sem justificativa razoável para tal ocorrência.

Este são alguns de tantos exemplos que criminosos utilizam para burlar o sistema. Vale ressaltar que, estes atos quando justificáveis, não caracterizam como operações suspeitas, como por exemplo, se houver uma enchente em uma cidade e um marceneiro depositar R\$ 2.000,00 em notas molhadas um dia depois, isso não deverá ser considerada como uma operação suspeita.

Análise de Operações e Situações Suspeitas

As instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem implementar procedimentos de análise das operações e situações selecionadas por meio dos procedimentos de monitoramento e seleção, com o objetivo de caracterizá-las ou não como suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. Diante disso:

- O período para a execução dos procedimentos de análise das operações e situações selecionadas não pode exceder o prazo de quarenta e cinco dias, contados a partir da data da seleção da operação ou situação.
- A análise mencionada deve ser formalizada em dossiê, independentemente da comunicação ao Coaf sobre as operações ou situações suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo.

É vedado a esta análise a contratação de terceiros para sua realização e ela não poderá ser realizada no exterior. Vale ressaltar que a vedação mencionada não inclui a contratação de terceiros para a prestação de serviços auxiliares à análise referida.

Já a CVM, através Resolução nº 50, de 31 de agosto de 2021, também dispôs sobre a prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP), mas no âmbito do mercado de valores mobiliários.

O ponto mais central desta resolução, está na definição de palavras, como por exemplo:

- **CLIENTE ATIVO:** o cliente que nos últimos 12 (doze) meses tenha:
 - Efetuado movimentação, em sua conta-corrente ou em sua posição de custódia;
 - Realizado operação no mercado de valores mobiliários; ou
 - Apresentado saldo em sua posição de custódia;
- **Investidor:** pessoa natural ou jurídica, fundo ou veículo de investimento coletivo ou o investidor não residente em nome do qual são efetuadas operações com valores mobiliários.

Lavagem de Dinheiro

Conselho de Segurança das Nações Unidas

A LEI 13.810 dispõe sobre o cumprimento de sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), incluída a indisponibilidade de ativos de pessoas naturais e jurídicas e de entidades, e a designação nacional de pessoas investigadas ou acusadas de terrorismo, de seu financiamento ou de atos a ele correlacionados; e revoga a Lei nº 13.170, de 16 de outubro de 2015.

Esta lei faz com que às instituições reguladas pela CVM e pelo BACEN devam:

- monitorar listas de sanções CSNU;
- dispor de controles aptos a efetivar imediatamente bloqueio de ativos; e
- comunicar imediatamente a indisponibilidade de ativos e as tentativas de sua transferência ao BACEN ou CVM (conforme aplicável), ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Coaf.

Da mesma forma, o Ministério da Justiça e Segurança Pública também deve ser comunicado sem demora sempre que, por qualquer razão, a instituição regulada deixar de dar cumprimento imediato às medidas de indisponibilidade determinadas pelo CSNU ou designadas por seus comitês de sanções.

Lavagem de Dinheiro

Pessoas Expostas Politicamente (PEP)

São consideradas **Pessoas Expostas Politicamente (PEP)** aquelas que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares (parentes, na linha direta, até o segundo grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada) e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

As instituições financeiras devem obter de seus clientes permanentes informações que permitam caracterizá-los ou não como PEP e identificar a origem dos fundos envolvidos nas transações dos clientes assim caracterizados, devendo dedicar **especial atenção** com pessoas politicamente expostas oriundas de países com os quais o **Brasil possua elevado número de transações financeiras e comerciais, fronteiras comuns ou proximidade étnica, linguística ou política.**

O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), organismo internacional no qual o Coaf representa o Brasil, enaltece que as medidas envolvendo PEP são preventivas e não devem ser interpretadas como uma forma de classificar PEP como pessoas com potencial de se envolver em atividade suspeita.



Análise do Perfil do Investidor